



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

INTAN THAMARA, THAM, Tempat Tanggal Lahir Samarinda, 19-01-1955, Umur 71 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Bukit Golf F1 No. 38, RT. 008 / RW. 009, Kel. Sambikerep, Kec. Sambikerep-Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya: EMIL MA'RUF WAHYUDI, S.H. dan JAMAL ABDUL NASIR, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum, berkewarganegaraan Indonesia pada Kantor Hukum "EMIL & REKAN" yang berkedudukan hukum di Taman Pondok Jati Blok DE No. 02, Geluran, Kec. Taman – Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2026, yang selanjutnya disebut sebagai **Pelawan**;

M E L A W A N

1.MIFDLOLLAH, alamat: Perum Green Hill Cluster Gardenia Blok M, Desa Kembangan, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya yang bernama Abdul Syukur, S.H., M.H., dkk kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "JAWARA LAW FIRM" beralamat di Asembagus IV No.1 lantai dasar No.3 Kel.Tembok Dukuh, Kec.Babatan, Kota Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2026 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I**;

2.PT. BANK KB BUKOPIN, Tbk, berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No. 10-16, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya RURI RUNDAYANI, dkk Seluruhnya adalah karyawan PT

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank KB Indonesia Tbk (d/h PT Bank KB Bukopin Tbk), yang berkedudukan di Jl. MT Haryono Kav.50-52 Jakarta, 12770, dan/atau Kantor PT Bank KB Indonesia Tbk di dan/atau di Jl. Panglima Sudirman No. Kav. 10-16 Embong Kaliasin Kecamatan Genteng Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Nomor.0171/PDI/IV/2026 tanggal 02 April 2026 dan Surat Tugas Nomor 096/SALI/IV/ 2026 tanggal 02 April 2026 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II**;

3.DANNY INDARTO, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan : Swasta, beralamat di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya, sebagai **TERLAWAN III**;

4.DEPARTEMEN KEUANGAN Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, berkedudukan di Jl. Indrapura No. 5, Krembangan Selatan, Kec. Krembangan, Surabaya dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Andi Soegiri, dkk Seluruhnya adalah ASN pada kantor DEPARTEMEN KEUANGAN Cq. DIREKTORAT JENDRAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KEPALA KANTOR KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA berdasarkan surat kuasa khusus nomor SKU-61/MK.6/WKN.10/2026 tanggal 6 April 2026, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN-IV** ;

5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA-I, berkedudukan di Taman Puspa Raya Blok D No. 10, Sambikerep, Kec. Sambikerep-Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SHARIH NIRAWASI, S.H., M.H., dkk ASN pada KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA-I berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 1186/SKK/35.78/IV/2026 tanggal 13 April 2026 untuk selanjutnya disebut Sebagai **TURUT TERLAWAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat bantahan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Maret 2026 dalam Register Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby, telah mengajukan bantahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan dahulunya adalah pemilik tanah dan bangunan sebagaimana SHGB No. 08736, Luas : 108 M2 dan SHGB No. 8837, Luas : 179 M2, yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya;
2. Bahwa pada tahun 2016 obyek tanah dan bangunan sebagaimana SHGB No. 08736, Luas : 108 M2 dan SHGB No. 8837, Luas : 179 M2, yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya, telah Pelawan jual kepada Terlawan-I sebagaimana Akta Jual Beli Nomor : 92/2016 tanggal 03-05-2016 dihadapan Notaris/PPAT DR.Andy Hartanto, S.H., MH;
3. Bahwa terhadap jual beli tersebut masih ada kekurangan pembayaran oleh Terlawan-III, namun Terlawan-III berjanji akan segera menyelesaikan semua kewajibannya kepada Pelawan;
4. Bahwa sampai dengan saat ini Pelawan telah berkali-kali menghubungi Terlawan-III untuk segera memenuhi kekurangan pembayaran jual beli tersebut kepada Pelawan, akan tetapi oleh Terlawan-III mengatakan bahwa uang tersebut masih digunakan sebagai perputaran usaha serta Terlawan-III kembali hanya menjanjikan akan membayar namun tidak bisa memberikan kepastian kapan akan dilakukan pembayaran kepada Pelawan;
5. Bahwa Pelawan sangat terkejut mengetahui bahwasanya obyek yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya nantinya pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 oleh Terlawan-I melalui Terlawan-IV akan dilaksanakan lelang secara umum terhadapnya berdasarkan Lelang Hak Tanggungan, padahal terhadap

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek a quo masih ada kekurangan pembayaran jual beli oleh Terlawan-III sehingga obyek a quo ada bagian hak dari Pelawan;

6. Bahwa dengan peristiwa tersebut diatas Pelawan sebagai Pihak yang juga berhak atas obyek a quo merasa dirugikan atas tindakan dari Terlawan-III yang menjamin obyek a quo kepada Terlawan-II sebagai jaminan hutangnya yang kemudian dialihkan (Cessie) secara melawan hukum kepada Terlawan-I, sehingga tindakan Terlawan-IV yang akan melaksanakan lelang pada tanggal 26 Maret 2026 jelas merugikan kepentingan Pelawan dan bertentangan dengan peraturan yang ada;
7. Bahwa oleh karena obyek a quo tersebut adalah sebagian merupakan hak Pelawan sudah sepantasnya apabila Pelawan meminta bagian dari pembelian obyek a quo kepada Terlawan-III sebagaimana ketentuan Pasal 608 BW/KUH Perdata *"Jika benda yang baru itu terbentuk dari berbagai bahan kepunyaan beberapa orang, karena perbuatan salah seorang pemilik itu, maka yang menjadi Pemilik terakhir benda tersebut, harus membayar harga kepunyaan orang-orang lain....."* dalam hal ini pembelian obyek a quo belum diselesaikan pembayarannya oleh Terlawan-III kepada Pelawan, yang mana berdasarkan ketentuan peraturan tersebut diatas Terlawan-III atau yang mendapatkan keuntungan terhadapnya harus memberikan ganti rugi kepada Pelawan apabila obyek a quo akan dilaksanakan lelang oleh Terlawan-I melalui Terlawan-IV;
8. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan *Peraturan Menteri Keuangan* Nomor : 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam:

Pasal 34

- 1) Dalam hal sebelum pelaksanaan lelang terhadap objek Hak Tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/ pemilik jaminan dan/ atau suami atau istri debitor/ pemilik jaminan yang terkait kepemilikan objek yang akan dilelang, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) tidak dapat dilaksanakan.;

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Pihak lain selain debitor /pemilik jaminan dan/ atau suami atau istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a) ahli waris yang sah, yang dalil gugatannya mengenai proses pemasangan hak tanggungan dilakukan setelah pewaris selaku pemilik jaminan meninggal dunia disertai bukti-bukti yang sah;
 - b) pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan selain dokumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan; atau
 - c) pihak yang melakukan perjanjian/perikatan jual beli notariil sebelum pembebanan hak tanggungan.
3. Terhadap objek Hak dimaksud pada ayat Tanggungan sebagaimana pada ayat (1), _Pelaksanaan lelangnya dilakukan berdasarkan titel eksekutorial dari sertipikat hak tanggungan yang memerlukan fiat eksekusi.
4. Permohonan atas pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
- a) Pengadilan Negeri; atau
 - b) Pengadilan Agama, dalam hal pemegang hak tanggungan merupakan lembaga yang menggunakan prinsip syariah.

Pasal 47

Hal lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c yang menjadi dasar pembatalan lelang sebelum pelaksanaan lelang oleh Pejabat Lelang meliputi:

- a. tidak terdapat Surat Keterangan Tanah (SKT) / Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) untuk Lelang atas bidang tanah atau satuan rumah susun, surat keterangan pendaftaran rumah susun untuk Lelang atas satuan rumah susun dengan bukti kepemilikan SKBG Sarusun, atau surat keterangan untuk Lelang barang tidak bergerak selain tanah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan wajib didaftarkan;
- b. pada Lelang Eksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita pidana atau blokir pidana dari instansi penyidik atau penuntut umum;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) dari pihak lain selain debitor/ tereksekusi suami atau istri debitor/tereksekusi yang terkait dengan kepemilikan Objek Lelang;
 - d. pada Lelang Noneksekusi, barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pidana atau blokir pidana;
 - e. tidak memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang;
 - f. Penjual tidak dapat menyerahkan atau memperlihatkan asli dokumen kepemilikan Barang kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - g. Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. keadaan memaksa (force majeure) atau kahar;
 - i. terjadi Gangguan Teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaan Lelang Tanpa Kehadiran Peserta;
 - j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual;
 - k. besaran Uang Jaminan Penawaran Lelang dalam Pengumuman Lelang tidak sesuai ketentuan atau dokumen permohonan lelang; dan/ atau
 - l. Penjual tidak menguasai secara fisik Objek Lelang berupa barang bergerak yang berwujud.
9. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas pada Pasal 34 dan Pasal 47 *Peraturan Menteri Keuangan* Nomor : 122/PMK.06/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pelawan mohon agar Pelaksanaan Lelang oleh Terlawan-IV yang akan melaksanakan lelang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 terhadap obyek a quo yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya, tersebut layak untuk ditangguhkan / ditundakan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap ;
10. Bahwa selain itu terdapat sengketa atas obyek tanah dan bangunan sebagaimana SHGB No. 08736, Luas : 108 M2 dan SHGB No. 8837, Luas : 179 M2, yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya, sebagaimana:

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkara No.178/Pdt.BTH/2025/PN. Sby dan saat ini BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
 - Perkara No.200/Pdt.G/2026/PN.Sby yakni gugatan terhadap Pengalihan Piutang dari Terlawan-II kepada Terlawan-I secara Melawan Hukum sebagaimana Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor : 17 tanggal 19 Maret 2025, dan saat ini masih dalam pemeriksaan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya;
11. Bahwa tindakan Terlawan-I melalui Terlawan-IV yang akan melaksanakan lelang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 terhadap obyek a quo yang merupakan sebagian Hak Pelawan yang belum dikembalikan oleh Terlawan-III, adalah tindakan yang bermaksud menguntungkan Terlawan-III sendiri dengan sengaja merugikan hak dari Pelawan atas obyek a quo; oleh karena itu, maka Pelawan amat keberatan terhadap Pelaksanaan Lelang terhadap obyek a quo selain itu bertentangan asas keadilan dan kemanusiaan serta amat merugikan hak dari pihak Pelawan ;
12. Bahwa keterkaitan Turut Terlawan dalam gugatan a quo adalah bahwa Turut Terlawan adalah pihak yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai pelaksana penyelenggara pendaftaran tanah yang kewenangannya antara lain memberikan surat tanda bukti hak berupa Sertifikat, disamping melakukan pendaftaran tanah. Bahwa berdasarkan Pasal 11 Jo. Pasal 12 PP No. 24 Tahun 1997 ditentukan bahwa *"Pelaksanaan Pendaftaran Tanah meliputi : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah"*. Bahwa kegiatan pemeliharaan data dan pendaftaran tanah terdiri atas (1). *Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; dan (2). Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah antara lain : perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 PP No. 24 Tahun 1997;*
13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 UUPA No. 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria diketahui bahwa Turut Terlawan mempunyai kewajiban melakukan pendaftaran tanah, Lebih lanjut Pasal 20 ayat (2) UUPA menentukan, *"Hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini penerima hak yang baru*

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mendaftarkan peralihan hak milik atas tanah yang diterimanya dalam rangka memberikan perlindungan hak kepada pemegang hak atas tanah yang baru demi ketertiban tata usaha pendaftaran tanah”, demikian juga terhadap pendaftaran atas obyek aquo adalah patut dan layak Turut Terlawan diperintahkan untuk tidak melakukan dan / atau menghentikan segala macam pendaftaran Peralihan Hak atas tanah obyek sengketa a quo;

14. Berdasarkan alasan-alasan uraian diatas, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Agar memanggil para pihak untuk memeriksa perkara ini dan berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada Terlawan-I dan Terlawan-IV agar melakukan Penundaan Pelaksanaan Lelang tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 terhadap : obyek yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya, ditangguhkan / ditundakan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan jujur ;
3. Menyatakan obyek yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya, adalah merupakan sebagian hak milik Pelawan;
4. Menyatakan Pelaksanaan lelang pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 terhadap obyek yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya, tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Terlawan-I dan Terlawan-IV untuk tidak melakukan Lelang terhadap obyek yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya, sampai adanya putusan Pengadilan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
6. Memerintahkan Turut Terlawan untuk tidak melakukan dan / atau menghentikan segala macam pendaftaran Peralihan Hak atas tanah terhadap obyek sengketa a quo;
7. Menyatakan putusan ini ini dijalankan segera walaupun ada banding ataupun kasasi atasnya ;
8. Menghukum Turut Terlawan untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini ;

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pelawan dan Terlawan I, Terlawan II, Terlawan IV dan Turut Terlawan hadir dipersidangan masing-masing kuasanya sebagaimana tersebut diatas sedangkan Terlawan III tidak hadir dipersidangan oleh karena tidak datangnya Terlawan III dipersidangan ternyata bukanlah disebabkan atas suatu alasan sah, maka persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Terlawan III ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Gogor Wahyu Karsono, SH., CPM. Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 Juni 2026, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat bantahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa untuk acara jawab menjawab dalam persidangan para pihak setuju untuk melakukan persidangan secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pelawan tersebut Terlawan I, memberikan jawaban yang diunggah secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Terbantah;

GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

2. Bahwa terhadap gugatan kabur (obscuur libel) Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscuur libel yang berarti surat gugatan perbuatan melawan hukum dari Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijke). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijke). Obscuur libel dalam perkara a quo yakni adanya ketidakjelasan uraian dalam

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan yang tidak menyebutkan secara detail dan rinci makna pihak ketiga yang dapat menanggguhkan eksekusi sementara hingga adanya putusan Tingkat pertama sebagaimana peraturan dan buku pedoman eksekusi. Ketidakjelasan rincian dari uraian gugatan perlawanan tersebut mengakibatkan kekaburan hukum. Dalam perkara *a quo*:

- a. Pelawan mendalilkan adanya hubungan hukum perikatan dengan Terlawan III yang kemudian tidak dibayarkan dengan Terlawan III sehingga ini adalah murni wanprestasi antara Pelawan dan Terlawan III dan tidak adanya hubungan hukum dengan Terlawan I.
- b. Pelawan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Terlawan I namun tidak menjelaskan dan mendalilkan secara klausul pasal dengan perbuatan mana yang dilakukan Terlawan I yang melawan hukum sehingga merugikan Pelawan;
- c. Pelawan tidak memiliki keterkaitan hubungan hukum apapun dalam perkara *a quo* mengingat secara hukum objek *a quo* milik dan atas nama Terlawan III yang telah dijaminkan dan diagunkan kepada Terlawan II atas debitur PT. JAVA PETRO ENERGI yang dalam hal ini Terlawan III adalah komisaris dan penjamin sesuai akta perjanjian kredit antara Terlawan II dengan PT. JAVA PETRO ENERGI sehingga menjadi blunder apabila menyatakan diperjual belikan dari Pelawan kepada Terlawan III dan belum lunas, sehingga menjadi pertanyaan hukum apabila memang belum lunas mengapa sertifikat objek *a quo* beralih nama menjadi atas nama Terlawan III. Gugatan yang blunder ini adalah seakan-akan diduga adalah gugatan yang mengada-ada dan diduga adanya dalil kebohongan serta lebih dalam apabila terdapat surat kekurangan jual beli atau pengakuan kekurangan pembayaran sebagaimana Pelawan dalilkan dan dibuktikan dalam persidangan maka hal ini juga diduga adanya kebohongan dan pemalsuan surat;
- d. Pelawan meminta adanya sita tidak menguraikan alasan permintaan sita yang dimintakan mengingat Pelawan bukan orang yang berkepentingan dan memiliki hubungan dengan objek *a quo* yang telah dijaminkan di Terlawan II dan telah dibebankan Hak Tanggungan;

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa terhadap gugatan Pelawan telah salah meletakkan alas hak dimana alas hak yang dicantumkan telah berubah nomor sertifikat elektronik sehingga objek yang dipermasalahkan oleh Pelawan kabur dan akan dibuktikan dalam persidangan.

GUGATAN PELAWAN SALAH MENARIK PIHAK

3. Error in persona adalah istilah hukum yang berarti kekeliruan dalam menunjuk pihak dalam gugatan. Adapun dampak dari error in persona ini yakni gugatan menjadi cacat formil.

In Casu Pelawan dalam mengajukan gugatan telah terdapat kekeliruan pihak yang ditarik atau Error in Persona dikarenakan:

- a. Terlawan I tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelawan. Dari gugatan yang ada Pelawan menguraikan adanya hubungan hukum dengan Terlawan III dan telah adanya wanprestasi, sehingga tidak logis secara hukum menarik Terlawan I dalam hal ini karena tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelawan.
- b. Pelawan salah menarik pihak dikarenakan dalam hal ini adanya hubungan hukum debitur dan kreditur dalam hal ini adalah PT. JAVA PETRO ENERGI dengan Terlawan II, Terlawan III adalah komisaris dan penjamin sebagaimana dalam akta perjanjian kredit yang juga ikut serta dalam perjanjian dan menyetujui objek a quo dijadikan sebagai jaminan yang diagunkan sehingga akibat dan konsekuensi hukum ketika terjadi adanya wanprestasi maka Terlawan III turut bertanggung jawab;

GUGATAN PELAWAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

4. Bahwa Gugatan Pelawan dalam hal ini kurang pihak. kurang pihak dalam perkara a quo yakni tidak menyertakan PT. JAVA PETRO ENERGI sebagai pihak Terlawan yang memiliki hubungan secara langsung dan runtutan peristiwa hukum antara Selain itu kurang pihak dalam hal ini yakni tidak menyertakan PT. JAVA PETRO ENERGI sebagai pihak Terlawan dengan Terlawan II dan Terlawan III.

Selain itu Dalam perkara a quo Pelawan meminta adanya sita namun tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Surabaya I sebagai pihak yang merupakan instansi yang berwenang di bidang pertanahan masuk menjadi pihak Turut Terlawan dalam perkara a quo, yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 yang

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggariskan kaidah hukum, “Dimasukkan seseorang sebagai pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai Turut Terlawan dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain maka subjek gugatan menjadi tidak lengkap”.

Pelawan adalah Pihak yang tidak beriktikad baik

1. Bahwa sebagaimana PERMA No. 1 Tahun 2026 Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 pada intinya menyatakan Para Pihak wajib beriktikad baik dalam mediasi dan mediator dapat menyatakan salah satu pihak atau para pihak tidak beriktikad baik apabila tidak hadir berturut-turut dan mengganggu jadwal mediasi. Pelawan dalam hal gugatan yang dilayangkan yakni Putusan No. 1113/Pdt.G./2025/PN. Sby yang telah diputus NO dan mengajukan kembali gugatan yang melibatkan Terlawan I yakni Perkara No. 200/Pdt.G/2026/PN.Sby dan perkara perlawanan a quo ini dan terkejutnya lagi terdapat dalil adanya gugatan perlawanan oleh Pelawan yang melibatkan objek a quo yakni No. 178/Pdt.Bth/2025/PN.Sby yang diputus tidak dapat diterima yakni sebagai berikut:

Penggugat:
INTAN THAMARA, THAM
Tergugat:
1.DANNY INDARTO
2.PT. BANK KB BUKOPIN, Tbk
3.KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAWAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1

Decision / Putusan

MENGADILI: DALAM PROVISI 1. Menolak tuntutan provisi Pelawan; DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan eksepsi Terlawan II dan Terlawan III; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijkverklaard); 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; 3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pada upaya banding menguatkan putusan tersebut yakni :

PUTUSAN BANDING

Tanggal Putusan Banding	Rabu, 17 Sep. 2025
Nomor Putusan Banding	703/Pdt/2025/PT.SBY
Amat Putusan Banding	MENGADILI: Menetapi permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut; Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pdt.Bth/2025/PN.Sby tanggal 16 Juli 2025, yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp1.500.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Majelis Hakim Banding	Hakim Ketua: SUKADI, S.H., M.H., Hakim Anggota 1: TATI NURNINGSIH, S.H., M.H., Hakim Anggota 2: GEDE SUARANA, S.H.
Panitera Pengganti Banding	KUTISYAH, SH., MH.
Tanggal Penetrimaan Kembali Berkas Banding	
Tanggal Pengasipan Banding	

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan saat ini kasasi. Mengacu pada perkara sebelumnya telah diputus dan perkara yang lain sedang berjalan dan perkara a quo ini juga saat adanya mediasi Pelawan tidak menghadiri adanya mediasi, maka berdasarkan semua dalil tersebut di atas dapat dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa Pelawan Adalah pihak yang tidak beriktikad baik / memiliki iktikad buruk menghambat dan atau menghalang-halangi hak hukum dari Terlawan I dan adanya ketidakhadiran mediasi perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dan mediator adanya iktikad tidak baik dan tidak ada alasan yang sah maupun bukti selama mediasi sehingga Penggugat tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) PERMA NO. 1 TAHUN 2016 maka mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi di atas maka Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk:
Menyatakan Gugatan Pelawan DITOLAK atau dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertuang juga dalam pokok perkara ini dan sekali lagi Terlawan I menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pelawan kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan I.
2. Bahwa semua yang Terlawan I kemukakan pada bagian Eksepsi harap juga dimasukkan dalam Konvensi ini yang adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Serta mohon agar hal-hal yang dianggap Relevan dalam Eksepsi mohon dianggap dan diberlakukan pada pokok perkara ini.
3. Bahwa Terlawan I jelaskan terlebih dahulu bahwa Terlawan I adalah cessor yang telah beriktikad baik secara hukum dan telah melakukan perbuatan hukum sebagaimana Pasal 613 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan terkait, sehingga dikarenakan telah terjadi peralihan maka Terlawan I selaku cessor Adalah kreditur baru dari PT. JAVA PETRO ENERGI;
4. Bahwa ditegaskan terlebih dahulu Terlawan III adalah KOMISARIS dan pihak penjamin dari PT. JAVA PETRO ENERGI selaku debitur yang telah wanprestasi dan dikategorikan macet terhadap Terlawan II yang menjaminkan objek *a quo* atas nama Terlawan III;
5. Bahwa adanya hubungan hukum Terlawan III dengan PT. JAVA PETRO ENERGI dan Terlawan II maka Terlawan III telah mengingatkan diri, secara sah dan sadar secara hukum untuk mempertanggungjawabkan hubungan hukum yang telah terjadi.
6. Bahwa dikarenakan PT. JAVA PETRO ENERGI SUDAH DALAM KEADAAN MACET DAN WANPRESTASI sehingga Terlawan II selaku kreditur dan pemegang hak tanggungan berdasarkan UU Hak Tanggungan jo Pasal 613 KUHPdata menggunakan haknya baik untuk melelang umum dan atau melakukan peralihan piutang (cessie);
7. Bahwa terhadap adanya kondisi tersebut Terlawan II melakukan peralihan piutang kepada Terlawan I dan dibuatkan akta otentik yakni Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 16 tertanggal 19 Maret 2025 dibuat oleh Turut Terlawan sehingga terhadap seluruh peralihan ini sah secara hukum;
8. Bahwa terhadap adanya peralihan ini Terlawan I telah beriktikad baik dan

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan aturan hukum yang berlaku memberikan surat pemberitahuan pengalihan piutang No. 001/SPL/V/2025 tanggal 13 Mei 2025 yang dari adanya hal tersebut maka keseluruhan kewajiban penyelesaian hutang PT. JAVA PETRO ENERGI seutuhnya beralih kepada Terlawan I;

9. Bahwa adanya pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh PT. JAVA PETRO ENERGI maka Terlawan I melakukan Surat peringatan hingga 3 kali namun belum terdapat penyelesaian sehingga PT. JAVA PETRO ENERGI tetap dalam keadaan wanprestasi;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan perlawanan poin 1 hingga poin 6 adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum dan tidak logis dikarenakan adanya objek *a quo* telah menjadi jaminan dan dibebankan hak tanggungan oleh kepada Terlawan II yang dalam hal ini secara procedure sertifikat sudah jelas berada di Terlawan II dan telah tercatat dan balik nama menjadi nama Terlawan III yang kemudian dijadikan jaminan dan agunan atas debitur PT JAVA PETRO ENERGI yang dimana Terlawan III adalah komisaris dan penjamin sebagaimana dalam akta perjanjian kredit yang juga ikut serta dalam perjanjian dan menyetujui objek *a quo* dijadikan sebagai jaminan yang diagunkan sehingga akibat dan konsekuensi hukum ketika terjadi adanya wanprestasi maka Terlawan III turut bertanggung jawab terikat sah secara hukum.
11. Bahwa terhadap poin 7 hingga poin 9 dalam gugatan perlawanan akan ditanggapi secara hukum oleh Terlawan I sebagai berikut terhadap Pasal 34 jo Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang harus dipahami dan dicermati oleh Pelawan bahwa adanya Bunyi Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 34 ayat (2) huruf b yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan tersebut dimaknai adalah dalam hal sebelum pelaksanaan Lelang terhadap objek hak tanggungan terdapat gugatan dari pihak lain selain debitor/pemilik jaminan danan/atau suami atau istri debitor/pemilik jaminan yang terkait kepemilikan objek yang akan dilelang, Lelang Eksekusi objek hak tanggungan sesuai Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, tidak dapat dilaksanakan yang kemudian diperjelas yang dimaksud pihak lain

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



yang dapat menanggguhkan/menunda yakni pihak lain yang memiliki dokumen kepemilikan selain dokumen kepemilikan yang diikat hak tanggungan. Maka berdasarkan hal tersebut telah jelas gugatan perlawanan oleh pihak lain tidak serta merta menanggguhkan akan adanya pelaksanaan eksekusi dikarenakan gugatan yang dilayangkan wajib perihal adanya dan dibuktikan dokumen kepemilikan lain atas objek a quo, sedangkan Pelawan dalam gugatan perlawanan menekankan adanya kurang bayar dari Terlawan III yang secara hukum tidak logis dan tidak berdasar serta menjadi pertanyaan dan persoalan secara hukum bagaimana mungkin adanya kurang bayar terhadap pembelian suatu objek dapat ditindak lanjut untuk balik nama sertifikat dan menjadi jaminan dan diletakkan hak tanggungan.

Berdasarkan hal di atas maka gugatan Perlawananan pelawan tidak berdasar secara hukum dan mengada-ada.

12. Bahwa terhadap poin 10 hingga poin 11 dalam gugatan perlawanan Adalah pengakuan secara tidak langsung maupun langsung adalah iktikad buruk dari Pelawan untuk melakukan segala upaya dengan iktikad buruk untuk menghentikan dan menghambat segala proses hukum dan hak dari Terlawan I sebagai cessor dengan mencari secercah/celah hukum sendiri melalui gugatan-gugatan yang dilayangkan adapun gugatan yang dilayangkan yakni Putusan No. 1113/Pdt.G./2025/PN. Sby yang telah diputus NO dan mengajukan kembali gugatan yang melibatkan Terlawan I yakni Perkara No. 200/Pdt.G./2026/PN.Sby dan perkara perlawanan a quo ini dan terkejutnya lagi terdapat dalil adanya gugatan perlawanan oleh Pelawan yang melibatkan objek a quo yakni No. 178/Pdt.Bth/2025/PN.Sby yang telah diputus tidak dapat diterima yakni sebagai berikut:

Penggugat:
INTAN THAMARA, THAM
Tergugat:
1. DANNY INDARTO
2. PT. BANK KB BUKOPIN, Tbk
3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SURABAYA
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA 1

Decision / Putusan

MENGADILI: DALAM PROVISI 1. Menolak tuntutan provisi Pelawan; DALAM EKSEPSI 1. Mengabulkan eksepsi Terlawan II dan Terlawan III; DALAM POKOK PERKARA: 1. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard); 2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar; 3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Pada upaya banding menguatkan putusan tersebut yakni :

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



PUTUSAN BANDING	
Tanggal Putusan Banding	Rabu, 17 Sep. 2025
Nomor Putusan Banding	703/PDT/2025/PT.SBY
Amat Putusan Banding	MENGADILI: Menyerah permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Pelawan tersebut; Mengukuhkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 178/Pdt.8th/2025/PN.Sby tanggal 16 Juli 2025, yang dimohonkan banding; Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding dilelepkan sejumlah Rp1.500.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
Majelis Hakim Banding	Hakim Ketua: SUKADI, S.H.,M.H., Hakim Anggota 1: TATI NURNINGSIH, S.H., M.H., Hakim Anggota 2: GEDE SUARSANA, S.H.
Panitera Pengganti Banding	KUTSIYAH, SH., MH.
Tanggal Penerimaan Kembali Berkas Banding	
Tanggal Pengasipan Banding	

Dan saat ini kasasi. Mengacu pada perkara sebelumnya telah diputus dan perkara yang lain sedang berjalan dan perkara *a quo* ini juga saat adanya mediasi Pelawan tidak menghadiri adanya mediasi, maka berdasarkan semua dalil tersebut di atas dapat dinilai dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* bahwa Pelawan Adalah pihak yang tidak beriktikad baik / memiliki iktikad buruk menghambat dan atau menghalang-halangi hak hukum dari Terlawan I dan adanya ketidakhadiran mediasi perlu diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara dan mediator adanya iktikad tidak baik dan tidak ada alasan yang sah maupun bukti selama mediasi sehingga Penggugat tidak hadir. Berdasarkan hal tersebut dan mengacu pada Pasal 22 ayat (1) PERMA NO. 1 TAHUN 2016 maka mohon kepada majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

13. Bahwa untuk keseluruhan dalail telah ditanggapi tidak berdasar secara hukum termasuk dalil gugatan perlawanan poin 11 hingga poin 13 adalah dalil yang tidak berdasar secara hukum maka selain dan selebihnya tidak akan ditanggapi oleh Terlawan I karena secara hukum gugatan Pelawan tidak masuk akal secara hukum dan Pelawan tidak memiliki keterikatan dan atau hubungan hukum apapun terhadap *objek a quo*;

Berdasarkan uraian dan alasan – alasan yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

Menolak Gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan Adalah pihak yang tidak beriktikad baik/tidak benar;
3. Menyatakan Terlawan I Adalah cessor yang telah beriktikad baik dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Terlawan I sebagai cessor sekaligus kreditur baru dari PT JAVA PETRO ENERGI berhak untuk mengajukan dan memohonkan lelang kepada lembaga yang sah untuk dilakukan lelang umum;
5. Menyatakan terhadap objek *a quo* yang terletak di Jl. Graha Family XA Nomor 57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung, dengan totak Luas keseluruhan 287 m² Surabaya sah secara hukum untuk dilakukan lelang;
6. Memerintahkan Pelawan agar tidak ingkar dalam menjalankan isi putusan ini, dan dapat dihukum dengan membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (uitvoerbaar bij vorrad) meskipun ada upaya hukum lainnya.
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pelawan.

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pelawan tersebut Terlawan II, memberikan jawaban yang diunggah secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Pelawan Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan Perlawanan *a Quo*

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam Posita Gugatan Perlawanan, Pelawan secara tegas mengakui bahwa pada faktanya terhadap objek berupa SHGB No. 8736/Kel. Babatan dan SHGB No. 8837/Kel. Babatan yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya ("Objek Perkara") telah dijual kepada Terlawan III berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 92/2016 tanggal 03 Mei 2016. Adapun pada saat ini terhadap tanah Objek Perkara tersebut dapat dibuktikan telah tercatat atas nama Terlawan III dan bukanlah lagi milik Pelawan.
2. Bahwa dengan dilaksanakannya Akta Jual Beli tersebut, hak atas objek dimaksud telah beralih kepada pembeli, sehingga sejak saat itu Pelawan tidak lagi mempunyai hak kebendaan maupun hak kepemilikan atas objek a quo.
3. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 294 K/SIP/1971 tertanggal 7 Juli 1971, mensyaratkan bahwa suatu gugatan harus diajukan oleh subjek hukum yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan masalah yang disengketakan
4. Bahwa sekalipun benar terdapat kekurangan pembayaran harga jual sebagaimana didalilkan oleh Pelawan (*quad non*), keadaan tersebut hanya melahirkan hubungan hukum pribadi antara Pelawan dan Terlawan III berupa hak tagih atas sisa pembayaran harga jual dan tidak dapat mengembalikan hak kepemilikan Pelawan atas objek yang telah dialihkan.
5. Bahwa Gugatan Perlawanan *a quo* diajukan oleh Pelawan pada intinya untuk membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah Objek Perkara yang dilakukan oleh PT Properindo Gemilang Makmur selaku Kreditur pemegang Hak Tanggungan, sehingga Penggugat yang bukan lagi sebagai pemilik atas tanah Objek Perkara tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Perlawanan *a quo*;
6. Bahwa oleh karena Pelawan bukan lagi pemilik atas objek tersebut dan tidak mempunyai hak kebendaan atas objek *a quo*, maka Pelawan tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup (*legal standing*) untuk mengajukan Perlawanan terhadap objek dimaksud dikarenakan jelas

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek yang menjadi sengketa adalah milik Terlawan III dan bukan lagi milik Pelawan, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menyatakan Pelawan tidak memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* dan selanjutnya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

B. GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

7. Bahwa seluruh dalil yang diajukan Pelawan pada pokoknya berkaitan dengan adanya dugaan kekurangan pembayaran harga jual Objek Perkara oleh Terlawan III kepada Pelawan. Adapun hubungan hukum tersebut sepenuhnya merupakan hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan III yang bersumber dari transaksi jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 92/2016 tanggal 3 Mei 2016.
8. Bahwa Terlawan II tidak pernah menjadi pihak dalam transaksi jual beli tersebut dan tidak memiliki kewajiban hukum apapun kepada Pelawan. Oleh karena itu, ditariknya Terlawan II sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan kekeliruan pihak (*error in persona*), sehingga beralasan hukum kiranya Perlawanan Pelawan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

C. GUGATAN PELAWAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa Pelawan dalam posita gugatan perlawanan nya pada angka 1 s/d 5 menyatakan bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan merupakan milik Pelawan dikarenakan terhadap jual beli berdasarkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 92/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang dilakukan antara Pelawan dan Terlawan III masih belum lunas dan masih terdapat kekurangan pembayaran oleh Terlawan III;
2. Bahwa meskipun masih terdapat kekurangan pembayaran oleh Terlawan III dalam petitumnya Pelawan, tidak ada satupun dalil yang meminta untuk membatalkan AJB Nomor 92/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat oleh Pelawan dan Terlawan III, dalam petitumnya Pelawan hanya meminta untuk dinyatakan objek sengketa SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan merupakan milik Pelawan dan membatalkan lelang yang dilakukan Terlawan I pada tanggal 26 Maret

Halaman 20 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



2026 padahal untuk dapat dinyatakan objek sengketa merupakan milik Pelawan perlu dilakukan pembatalan AJB karena pada faktanya berdasarkan Pasal 616 jo Pasal 620 KUHPerdara telah terjadi peralihan benda tidak bergerak dari Pelawan kepada Terlawan III yang tercatat dalam SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan yang saat ini tercatat atas nama Terlawan III, dengan demikian perjanjian jual beli antara Pelawan dan Terlawan III telah sah dan telah beralih kepada Terlawan III, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan tidak jelas dan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

3. Bahwa Pelawan dalam posita gugatan perlawanan nya pada angka 6 menyatakan telah terjadi pengalihan piutang (*Cessie*) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 17, tanggal 19 Maret 2025 dihadapan Santi Kusumawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Surabaya dari Terlawan II kepada Terlawan I secara melawan hukum, sehingga pada saat ini tidak terdapat hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan II.
4. Bahwa Pelawan tidak menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Terlawan II.
5. Bahwa Pelawan juga tidak menjelaskan unsur kesalahan, hubungan sebab akibat maupun kerugian yang secara langsung ditimbulkan oleh Terlawan II.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pelawan tidak cermat dalam menyusun *fundamentum petendi* dan tidak tepat dalam menyusun *rechtgrond*, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau *obscuur*;
7. Sehingga, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Rv dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) No. 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 yang menyatakan "gugatan kabur atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima". Yang mana dipertegas dengan Yurisprudensi MARI No. 565 K/SIP/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang mana pada pokoknya menyatakan "jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima"

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



8. Bahwa dengan demikian jelas karena Perlawanan Pelawan tidak jelas/*obscuur libel*, maka perlawanan menjadi cacat secara formil, untuk itu sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

D. PELAWAN KELIRU MENARIK PIHAK SEBAGAI TERLAWAN

1. Bahwa sebagaimana dalam posita gugatan perlawanan Pelawan angka 6 menyatakan bahwa Terlawan III menjaminkan objek sengketa berupa SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan kepada Terlawan II merupakan dalil yang tidak sesuai fakta;
2. Bahwa kenyataannya yang memiliki hubungan hukum dengan Terlawan II adalah PT Java Petro Energi yang berkedudukan di Surabaya yang diwakili oleh Tuan Charles Gunawan selaku Direktur Utama berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 57 tertanggal 20 Mei 2016 dan Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 58 tertanggal 20 Mei 2016 yang masing-masing dibuat antara Terlawan II dengan PT Java Petro Energi di hadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H. Ir. M.MT Notaris di Surabaya, sehingga jelas bahwa Terlawan III tidak memiliki hubungan hukum dengan Terlawan II baik yang timbul berdasarkan perjanjian maupun Undang-Undang;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut Pelawan telah keliru menarik Terlawan III dan mendalilkan bahwa Terlawan III menjaminkan asetnya kepada Terlawan II sehingga berdasarkan Putusan MA No. 601 K/Sip/1975 gugatan Perlawanan menjadi tidak tepat dan keliru dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan perlawanan Pelawan keliru menarik pihak dan menyatakan gugatan perlawanan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

E. GUGATAN PERLAWANAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa sebagaimana dalam dalil gugatan perlawanan Pelawan pada angka 2 dan angka 6 yang pada pokoknya objek sengketa berupa SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan merupakan

Halaman 22 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



milik Pelawan berdasarkan AJB Nomor 92/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat antara Pelawan dan Terlawan III di hadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H. Ir. M.MT Notaris di Surabaya serta Pelawan juga mendalilkan Terlawan III telah menjaminkan objek sengketa tersebut kepada Terlawan II yang pada kenyataannya yang menjaminkan objek tersebut adalah PT Java Petro Energi, dan pada saat ini telah dilakukan Pengalihan Piutang berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 17, tanggal 19 Maret 2025 dihadapan Santi Kusumawati, S.H., M.Kn, Notaris di Surabaya, maka pihak yang ditarik menjadi Terlawan masih tidak lengkap karena Pelawan tidak menarik Notaris Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H. Ir. M.MT, PT Java Petro Energi dan Notaris Santi Kusumawati, S.H., M.Kn karena ketiganya merupakan pihak yang juga berkepentingan dalam perkara *a quo* sehingga hal yang dipermasalahkan oleh Pelawan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

1. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi-yurisprudensi berikut, gugatan tidak dapat diterima karena kekurangan pihak, berdasarkan :
 - a. Yurisprudensi MA No. 621 K/Sip/1975 mengenai kekurangan pihak yang ditarik menjadi pihak;
 - b. Yurisprudensi MA No. 1078.K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975 mengenai kekurangan formal pihak-pihak;
 - c. Yurisprudensi MA No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, bahwa jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara;
 - d. Yurisprudensi MA No. 36/Pdt.G/2014/PN.Kag tertanggal 19 Mei 2015, bahwa gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) kemudian pada tingkat banding Putusan No. 71/PDT/2015/PN.Plg tanggal 8 Oktober 2015, bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah tepat dan benar dan perkara *a quo* kurang pihak."
2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sepatutnya perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah Kurang Pihak (*Plurium*

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Litis Consortium). Dengan demikian sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan II mohon agar dalil-dalil dalam seluruh uraian dalam Eksepsi dianggap termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Terlawan II dengan tegas dan jelas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Perlawanan Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya dan hanya akan menanggapi dalil-dalil dalam gugatan perlawanan Pelawan sepanjang yang memiliki implikasi hukum dengan Terlawan II.
3. Bahwa dalil sebelumnya Terlawan II jelaskan dulu mengenai kronologisnya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terlawan II tidak memiliki hubungan hukum dengan Pelawan baik karena perjanjian maupun Undang-Undang, karena Terlawan II hanya memiliki hubungan hukum dengan PT Java Petro Energi selaku Debitur dari Terlawan II berdasarkan Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 57 tertanggal 20 Mei 2016 dan Perjanjian Kredit dengan Memakai Jaminan No. 58 tertanggal 20 Mei 2016 yang masing-masing dibuat antara Terlawan II dengan PT Java Petro Energi di hadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H. Ir. M.MT, Notaris di Surabaya;
 - b. Untuk menjamin kelangsungan pembayaran utangnya PT Java Petro Energi telah menjaminkan sebidang tanah dan bangunan SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan yang masing-masing atas nama Danny Indarto *in casu* Terlawan III dan telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 3509 jo Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 113/2016 tertanggal 20 Mei 2016 dan SHT No. 3555/2016 jo APHT No. 114/2016 tertanggal 20 Mei 2016 dengan Terlawan II selaku pemegang Hak Tanggungan;
 - c. Bahwa dalam kelangsungan kreditnya, PT Java Petro Energi tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Terlawan II selaku Kreditor telah

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



mengirimkan surat-surat peringatan kepada PT Java Petro Energi, namun setelah dikirimkan surat-surat peringatan tersebut PT Java Petro Energi masih tidak melaksanakan kewajibannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata PT Java Petro Energi telah dapat dinyatakan wanprestasi dan berdasarkan Pasal 6 jo Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT) Terlawan II selaku pemegang hak tanggungan berhak mendapatkan pelunasan dari jaminan yang telah diberikan untuk dijual di muka umum atau melalui lelang, oleh karena itu Terlawan II telah menggunakan hak nya untuk melakukan penjualan pada 11 Februari 2025 dengan hasil tidak ada pembeli.

4. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya pembeli dalam proses penjualan dimuka umum atau melalui Lelang, maka Tergugat II untuk memperoleh pelunasan kreditnya, telah melakukan Pengalihan Piutang (Cessie) berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 17, tanggal 19 Maret 2025 dihadapan Santi Kusumawati, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Surabaya kepada PT Properindo Gemilang Makmur yang dalam perbuatan tersebut diwakili oleh Ny. Mifdlollah *in casu* Terlawan I, dimana dalam perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tersebut tidak terdapat hubungan hukum dan tidak melibatkan Pelawan.
5. Bahwa dalil Pelawan angka 3, 4, dan 5 yang pada pokoknya masih terdapat kekurangan pembayaran dari Terlawan III kepada Pelawan sehingga mengakibatkan Pelawan masih memiliki bagian atas objek sengketa tersebut merupan dalil yang tidak berdasarkan fakta dan hukum, pada faktanya AJB Nomor 92/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat antara Pelawan dan Terlawan III di hadapan Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H. Ir. M.MT, Notaris di Surabaya atas objek berupa SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan tersebut jelas tertulis atas nama Terlawan III sehingga berdasarkan Pasal 616 jo Pasal 620 KUHPdata telah terjadi peralihan benda tidak bergerak dari Pelawan kepada Terlawan III yang tercatat dalam SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan, sehingga jual beli terhadap tanah Objek Perkara tersebut telah sah dan penyerahannya pun telah terpenuhi.

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selain itu berdasarkan Pasal 32 PP Pendaftaran Tanah yang menyatakan Sertifikat Tanah merupakan bukti kepemilikan hak yang kuat dan sah, oleh karena yang tercatat dalam SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan adalah atas nama Terlawan III, maka telah sah bahwa objek tersebut merupakan milik Terlawan III dan bukan milik Pelawan, selain itu untuk dapat dinyatakan objek sengketa tersebut milik Pelawan, maka terhadap AJB Nomor 92/2016 tanggal 3 Mei 2016 harus terlebih dahulu dibatalkan, namun dalam petitumnya Pelawan sama sekali tidak meminta agar AJB dan Cessie nya dibatalkan dan hanya menuntut mengenai pembatalan lelang yang sebenarnya telah lewat waktu karena telah dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2026 dengan hasil tidak ada pembeli, sehingga sehubungan dengan dalil petitum Pelawan yang memohon agar lelang tanggal 26 Maret 2026 dibatalkan menjadi tidak relevan dan tidak beralasan hukum untuk dibatalkan karena sudah lewat waktu dan tidak memiliki implikasi hukum yang nyata terhadap Pelawan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak seluruh perlawanan Pelawan.
7. Bahwa dalil Pelawan angka 7 Gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa tanah Objek Perkara merupakan hak Pelawan merupakan dalil yang keliru karena sebagaimana AJB Nomor 92/2016 tanggal 3 Mei 2016 yang dibuat antara Pelawan dan Terlawan III telah sah dan mengikat dengan pemegang hak adalah Terlawan III yang tercatat dalam SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan, sehingga Penggugat tidak memiliki hak terhadap objek sengketa tersebut karena telah beralih kepada Terlawan III.
8. Bahwa dalil Pelawan dalam angka 9 dan 11 merupakan dalil yang tidak jelas karena Pelawan hanya fokus pada pembatalan lelang yang bahkan telah dilakukan dan tidak adanya Pembeli dalam lelang tersebut, padahal sebelumnya Pelawan mendalilkan bahwa masih memiliki hak terhadap SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan karena Terlawan III tidak membayar lunas jual beli tersebut kepada Pelawan, oleh karena itu seharusnya Pelawan berfokus pada pembatalan jual belinya dengan Terlawan III terlebih dahulu bukan malah fokus terhadap lelang

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



yang bahkan sudah terjadi tanpa adanya pembeli karena lelang yang telah terjadi tersebut tidak memiliki implikasi hukum terhadap Pelawan, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya

9. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan objek *a quo* masih merupakan bagian hak miliknya adalah dalil yang bertentangan dengan pengakuan Pelawan sendiri mengenai adanya jual beli dan pengalihan hak atas objek dimaksud. Bahwa apabila benar masih terdapat kekurangan pembayaran harga jual sebagaimana didalilkan Pelawan (*quad non*), maka kekurangan pembayaran tersebut hanya menimbulkan hak tagih Pelawan terhadap Terlawan III dan tidak mengembalikan status kepemilikan objek kepada Pelawan.
10. Bahwa Terlawan II dahulu merupakan kreditur atas fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Java Petro Energi dengan jaminan antara lain SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan atas nama Danny Indarto, yang mana terhadap Piutangnya tersebut telah dilakukan Pengalihan berdasarkan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (*Cessie*) Nomor 17 tanggal 19 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Santi Kusumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya, dimana Terlawan II telah mengalihkan piutang dimaksud kepada PT Properindo Gemilang Makmur yang dalam perbuatan hukum tersebut diwakili oleh Terlawan I selaku Cessionaris.
11. Bahwa berdasarkan Akta *Cessie* tersebut, seluruh hak tagih berikut hak-hak akses yang melekat pada piutang, termasuk hak atas agunan dan jaminan yang melekat pada piutang dimaksud, telah beralih kepada Terlawan I. Selanjutnya terhadap Pengalihan Piutang tersebut telah diberitahukan kepada PT Java Petro Energi sesuai Surat No. 07209/SPC II/III/2025 tanggal 20 Maret 2025 Perihal: Pemberitahuan Pengalihan Piutang (*Cessie*) an. PT Java Petro Energi, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPERdata, Pengalihan Piutang tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi PT Java Petro Energi selaku Debitur.

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sejak ditandatanganinya Akta Cessie tersebut, Terlawan II berkedudukan sebagai Cedor/Cessor sedangkan Terlawan I berkedudukan sebagai Cessionaris yang menerima pengalihan piutang berikut hak-hak yang melekat padanya.
13. Bahwa dengan demikian dalil-dalil Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan II menjadi tidak relevan dan tidak berdasar hukum karena hak dan kepentingan atas piutang dimaksud telah beralih kepada Terlawan I sebelum diajukannya Perlawanan *a quo*.
14. Bahwa sepanjang Pelawan mendalilkan adanya Perkara Nomor 200/Pdt.G/2026/PN Sby yang mempersoalkan pengalihan piutang dimaksud, perlu ditegaskan bahwa perkara tersebut sampai saat ini masih dalam tahap pemeriksaan dan belum terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sehingga sampai dengan Jawaban *a quo* diajukan, Akta Cessie Nomor 17 tanggal 19 Maret 2025 tetap sah berlaku dan mengikat para pihak berdasarkan asas *presumptio iustae causa*.
15. Bahwa Pelawan mendasarkan Perlawanannya pada Pasal 34 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2023. Namun demikian, Pelawan tidak dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang memiliki hak kebendaan atas objek yang akan dilelang karena Pelawan sendiri telah mengalihkan objek tersebut kepada pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli yang sah. Dengan demikian ketentuan Pasal 34 PMK Nomor 122/PMK.06/2023 tidak dapat diterapkan terhadap kedudukan hukum Pelawan dalam perkara *a quo*.
16. Bahwa tidak terdapat satu pun tindakan Terlawan II yang dapat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, dimana penjaminan terhadap Objek Perkara yang diterima dari PT Java Petro Energi serta Pengalihan Piutang berdasarkan Akta Cessie No. 17 tanggal 19 Maret 2025 telah dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
17. Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan pada hakikatnya hanya berkaitan dengan sengketa pembayaran harga jual antara Pelawan dan Terlawan III yang tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan ataupun mengganggu hak pihak yang sah atas objek *a quo*.

Halaman 28 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pelawan tidak dapat mendalilkan gugatan perlawanannya dengan terstruktur dan rinci, sehingga dengan tidak terbuktinya dalil-dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Terlawan mohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Terlawan II;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

DALAM POKOK PERKARA

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain:

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Perlawanan terhadap objek SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan;
3. Menyatakan Pelawan tidak memiliki hak kebendaan maupun hak kepemilikan atas objek SHGB No 08736/Kel. Babatan dan SHGB No. 08837/Kel. Babatan;
4. Menyatakan Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) Nomor 17 tanggal 19 Maret 2025 tetap sah dan mengikat sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan sebaliknya;
5. Menyatakan dalil-dalil Perlawanan Pelawan tidak berdasar hukum;
6. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pelawan tersebut Terlawan IV, memberikan jawaban yang diunggah secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur, khususnya formulasi gugatan, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang, jelas dan tegas (*duidelijk*).
2. Bahwa Pelawan mengajukan gugatan perlawanan pada Terlawan IV terkait rencana pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas jaminan hutang Terlawan III.
3. Namun setelah dicermati dalam gugatannya, Pelawan tidak dapat menyebutkan tindakan mana yang dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan Pelawan yang dilakukan Terlawan IV, kapan tindakan itu dilakukan oleh Terlawan IV, juga peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Terlawan IV.
4. Bahwa Terlawan IV dalam melaksanakan lelang eksekusi hak tanggungan adalah atas permohonan kreditur yang mana merupakan kapasitasnya dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana lelang, sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).
5. Bahwa karena dalil-dalil Pelawan tidak dapat secara pasti menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan IV dalam perkara a quo, juga peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Terlawan IV, maka gugatan Pelawan menjadi tidak berdasar hukum dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolaknya.
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terlawan IV mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM PROVISI

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam gugatannya, Pelawan mengajukan permohonan provisi yang isinya untuk menangguhkan/menunda proses lelang atas obyek perkara sampai dengan putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa sebagaimana Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan oleh Pejabat Lelang berdasarkan:
 - a. Permintaan Penjual;
 - b. Penetapan atau putusan pengadilan yang amarnya memerintahkan penundaan/pembatalan pelaksanaan Lelang; dan/atau
 - c. Hal lain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
3. Bahwa permohonan provisi Penggugat untuk menangguhkan proses lelang atas obyek perkara haruslah ditolak karena sampai dengan saat ini pihak cessor Mifdlollah *in casu* Terlawan I belum mengajukan permohonan lelang secara tertulis kepada Terlawan IV, sehingga tidak ada perbuatan hukum yang dilakukan oleh Terlawan IV terhadap objek perkara yang berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Terlawan IV sebagai instansi Pemerintah yang melaksanakan pelelangan.
4. Bahwa dengan demikian, oleh karena tindakan sementara yang dimohonkan oleh Pelawan tidak sesuai dengan keadaan saat ini, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan permohonan provisi Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Terlawan IV adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan.
2. Bahwa UU Hak Tanggungan memberikan kekuasaan bagi Kreditur pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan dari hasil penjualan. Lelang eksekusi Hak Tanggungan dilaksanakan melalui perantara pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perlu Terlawan IV tegaskan, pelelangan eksekusi hak tanggungan didasarkan pada ketentuan Pasal 6 UU HT. Bahwa pasal 6 UU HT disebutkan bahwa “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
4. Bahwa sesuai Penjelasan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri merupakan salah satu perwujudan dari kedudukan diutamakan yang dimiliki oleh pemegang Hak Tanggungan atau pemegang Hak Tanggungan pertama dalam hal terdapat lebih dari satu pemegang Hak Tanggungan. Hak tersebut didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak Tanggungan bahwa apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditor-kreditor yang lain. Sisa hasil penjualan tetap menjadi hak pemberi Hak Tanggungan”.
5. Bahwa pelelangan yang dilaksanakan oleh Terlawan IV berdasarkan ketentuan Undang Undang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka tindakan hukum yang dilakukan Terlawan IV adalah sah menurut hukum, tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Bahwa Terlawan IV sebagai Instansi Pemerintah bertanggung jawab melakukan pelelangan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Terlawan IV tidak diperbolehkan menolak permohonan lelang dari Pemohon Lelang yang mengajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang. Hal ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 25 PMK No. 122 Tahun 2023 yang berbunyi “Kepala KPKNL, Pemimpin Balai

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lelang, atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan Lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang telah lengkap dan memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang.”

Maka : berdasarkan hal-hal tersebut, Terlawan IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Terlawan IV;
2. Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pelawan tersebut Turut Terlawan, memberikan jawaban yang diunggah secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Terlawan menolak seluruh dalil-dalil Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini;
2. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT
 - a. Bahwa dalam petitum Pelawan angka 6 halaman 7 meminta Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut :

“ Memerintahkan Turut Terlawan untuk tidak melakukan dan/atau menghentikan segala macam pendaftaran peralihan hak atas tanah terhadap obyek sengketa a quo”
 - b. Ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur sebagai berikut :

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut sebagai Tindakan adalah Perbuatan Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”

- c. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, mengatur sebagai berikut :

“ Tindakan Pemerintah adalah perbuatan pejabat pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintah”

kriteria untuk dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan Pemerintahan adalah adanya :

- a) Perbuatan;
 - b) Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya;
 - c) Melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret;
 - d) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, mengatur sebagai berikut :

“ sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan”

- e. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019
- “Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif”



- f. Bahwa dikarenakan salah satu petittum Pelawan yang ditujukan kepada Turut Terlawan adalah berupa tindakan pemerintahan (tidak melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah), maka *dengan demikian sudah jelas masuk kategori "perbuatan" sehingga seharusnya Pelawan mengajukan gugatan melanggar hukum oleh pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) ke Pengadilan Tata Usaha Negara.*
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR mengatur :
" *Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang. (Rv. 132; IR. 136, 190.)*"

Bahwa secara absolut Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh Pelawan, oleh sebab itu gugatan Pelawan harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

3. EKSEPSI EROR IN PERSONA TURUT TERLAWAN II

- a. Bahwa PELAWAN keliru dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai pihak **TURUT TERLAWAN** dalam perkara *a quo*, karena dalam kapasitasnya bertindak, TURUT TERLAWAN tidak bertindak selaku pribadi, tetapi selaku pejabat dan/badan pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya bidang administrasi pertanahan;
- b. Bahwa tindakan administratif pejabat dan/badan pemerintah tidak dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum "perdata" karena pejabat dan/badan tunduk pada rezim hukum publik, yang dalam perkara berkaitan tindakan administrasi;
- c. Bahwa mendudukan seseorang sebagai Turut Tergugat (Turut Terlawan) dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) adalah berkaitan dengan kedudukannya yang tidak melakukan

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



suatu perbuatan, sehingga pada akhirnya Turut Tergugat (Turut Terlawan) tunduk pada isi putusan pengadilan, hal mana sejalan dengan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim;

- d. Bahwa apabila mencermati petitum Pelawan angka 6 halaman 7 "Memerintahkan Turut Terlawan untuk tidak melakukan dan/atau menghentikan segala macam pendaftaran peralihan hak atas tanah terhadap obyek sengketa a quo"
- Maka, keliru dan salah alamat apabila Pelawan mendudukkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai Turut Terlawan namun dalam petitumnya berisi suatu tindakan administrasi pemerintahan.

Dengan demikian, gugatan Pelawan mengandung cacat subjek hukum/eror in persona. Bahwa karena terdapat eror in persona, maka sudah sepatutnya gugatan Pelawan harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

4. EKSEPSI GUGATAN PELAWAN OBSCUUR LIBEL/GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR

- a. Bahwa Pelawan mencampuradukan Rezim Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara dimana Pelawan mendasarkan gugatannya pada dalil perbuatan melawan hukum (hubungan keperdataan antara Pelawan dengan Para Terlawan), namun dalam petitumnya justru memohon agar Turut Terlawan sebagai

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Pejabat Tata Usaha Negara diperintahkan untuk tidak melakukan peralihan objek sengketa;

- b. Olehkarena adanya pencampuradukan rezim hukum tersebut menyebabkan dasar hukum gugatan terhadap Turut Terlawan menjadi tidak terang dan tidak konsisten.

Bahwa karena gugatan Pelawan tidak jelas/kabur, sehingga sudah sepantasnya **gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan hormat disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Turut Terlawan mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Turut Terlawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Pelawan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;
3. Bahwa Turut Terlawan hanya akan menjawab posita yang berkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Turut Terlawan di bidang Pertanahan;
4. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik di bidang pertanahan memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat atas setiap permohonan yang diajukan, sepanjang permohonan tersebut memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam standar operasional prosedur

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



(SOP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, petitum Pelawan angka 6 halaman 7 yang pada pokoknya adalah memerintahkan Turut Terlawan untuk tidak melaksanakan peralihan hak atas tanah objek sengketa adalah TIDAK DAPAT DIBENARKAN apabila permohonan telah sesuai dengan SOP dan Peraturan Perundang-Undangan, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar kewajiban penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

5. Bahwa terhadap SHGB nomor 8736/Kel. Babatan sebelumnya tercatat atas nama Pelawan dan kemudian dilakukan peralihan hak atas tanah karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 92/2016 tanggal 03-05-2016 yang dibuat oleh PPAT J Andy Hartanto sehingga pemilik objek sengketa tercatat atas nama Danny Indarto (Terlawan III);
6. Bahwa terhadap SHGB noor 8837/Kel. Babatan sebelumnya tercatat atas nama PELAWAN dan kemudian dilakukan peralihan hak atas tanah karena jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 91/2016 tanggal 03-05-2016 yang dibuat oleh PPAT J Andy Hartanto sehingga pemilik objek sengketa tercatat atas nama Danny Indarto (Terlawan III);
7. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dapat disampaikan terhadap kedua objek sengketa dibebani hak tanggungan dan telah dilakukan pengalihan piutang kepada Terlawan I;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, TURUT TERLAWAN mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata *a quo*, agar berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

PERMOHONAN PUTUSAN SELA

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, maka TURUT TERLAWAN memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, kiranya memberikan putusan terlebih dahulu mengenai kewenangan untuk mengadili (*Competency Absolute*) sebagaimana Kami sampaikan pada eksepsi di atas.

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERLAWAN untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan setidak-tidaknya gugatan PELAWAN ditolak untuk seluruhnya atau gugatan PELAWAN tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
4. Menghukum PELAWAN untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PELAWAN untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan PELAWAN tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum PELAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III tersebut, Pelawan telah memberikan Replik yang diunggah secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pelawan tersebut, Terlawan I Terlawan II, dan Terlawan III telah memberikan Duplik yang diunggah secara elektronik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pelawan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Surat Persetujuan Perpanjangan Kredit (SPPK) Nomor : 007/SRB-PIM/V/2017 tanggal 16 Mei 2017, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 08736, Luas : 108 M2 dan SHGB No. 8837, Luas : 179 M2, diberi tanda P-2;

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 178/Pdt.BTH/2025/PN.Sby tanggal 16 Juli 2025, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 703/PDT/2025/PT. SBY tanggal 17 September 2025, diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Informasi Detil Kasasi Elektronik Perkara No.178/Pdt.BTH/2025/PN.Sby, diberi tanda P-5;
6. Foto Copy Informasi Detil Pendaftaran Gugatan Perkara No.200/Pdt.G/2026/PN. Sby, diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Pemberitahuan Lelang Agunan/Jaminan Nomor : 008/SPL/III/2026 tanggal 11 Maret 2026, diberi tanda P-7;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-2 dan P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sedangkan P-3, P-4, P-5 dan P-6 sesuai dengan Print Out, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Para Terlawan dan Turut Terlawan yang memberikan keterangan akan menanggapi dalam Kesimpulan, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Pelawan ;

Menimbang, bahwa Pelawan tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Terlawan I mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Perjanjian Pengalihan Piutang (cessie) No. 17 Tanggal 19 Maret 2025, diberi tanda T.I-1;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan NIB 12.01.000007544.0 Luas 108m2, diberi tanda T.I-2;
3. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 3509/2016, diberi tanda T.I-3;
4. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 113/2017, diberi tanda T.I-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12.01.000008073.0 Luas 179 m2, diberi tanda T.I-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No. 3555/2016, diberi tanda T.I-6
7. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 114/2016, diberi tanda T.I-7;
8. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pengalihan Piutang No. 001/SPLV/2025 tanggal 13 Mei 2025, diberi tanda T.I-8;

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat Peringatan 1 No. 003/SP1/IX/2025 tertanggal 10 September 2025, diberi tanda T.I-9;
10. Foto Copy Surat Peringatan 1 No. 004/SP1/IX/2025 tertanggal 10 September 2025, diberi tanda T.I-10;
11. Foto Copy Surat Peringatan 2 No. 005/SP2/IX/2025 tertanggal 17 September 2025, diberi tanda T.I-11;
12. Foto Copy Surat Peringatan 2 No. 006/SP2/IX/2025 tertanggal 17 September 2025, diberi tanda T.I-12;
13. Foto Copy Surat Peringatan 3 No. 007/SP3/IX/2025 tertanggal 24 September 2025, diberi tanda T.I-13;
14. Foto Copy Surat Peringatan 3 No. 008/SP3/IX/2025 tertanggal 24 September 2025, diberi tanda T.I-14;
15. Foto Copy Putusan No. 1113/Pdt.G/2025/PN.Sby tertanggal 27 Januari 2026, diberi tanda T.I-15;
16. Foto Copy Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No. 57 tertanggal 20 Mei 2016, diberi tanda T.I-16;
17. Foto Copy Akta Perjanjian Kredit dengan memakai jaminan No. 58 tertanggal 20 Mei 2016, diberi tanda T.I-17;
18. Foto Copy Akta Pengakuan Hutang No. 59 tertanggal 20 Mei 2016, diberi tanda T.I-18;
19. Foto Copy Akta Pengakuan Hutang No. 60 tertanggal 20 Mei 2016, diberi tanda T.I-19;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T1-8, T1-9, T1-10, T1-11, T1-12, T1-13 dan T1-14 tanpa diperlihatkan Aslinya, sedangkan Bukti T1-15 sesuai dengan Print Out, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Terlawan I;

Menimbang, bahwa Terlawan I tidak mengajukan Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Terlawan II mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Perjanjian Pengalihan Piutang Cessie Nomor 17 tanggal 19 Maret 2025, yang di buat di hadapan Santi Kusumawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Surabaya, diberi tanda T.II-1;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Surat Pemberitahuan Cessie, diberi tanda T.II-2;
3. Foto Copy Surat Peringatan I tanggal 30 November 2023, Nomor 18508/DSPC II/IX/2022, diberi tanda T.II-3;
4. Foto Copy Surat Peringatan II tanggal 19 Desember 2023, Nomor 20056/DSPC II/XII/2023 serta bukti tanda terimanya, diberi tanda T.II-4;
5. Foto Copy Surat Peringatan III tanggal 30 Januari 2024, Nomor 01798/DSPC II/I/2024 serta bukti tanda terimanya, diberi tanda T.II-5;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti T2-1, T2-2, T2-3, T2-4 dan T2-5 tanpa diperlihatkan Aslinya, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Terlawan II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Turut Terlawan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Tangkapan Layar Aplikasi KKP Hak Guna Bangunan Nomor 8836/Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, diberi tanda TT-1
2. Foto Copy Tangkapan Layar Aplikasi KKP Hak Guna Bangunan Nomor 8837/Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, diberi tanda TT-2;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti TT-1 dan TT-2 tanpa diperlihatkan Aslinya ;

Menimbang, bahwa Pelawan maupun Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III telah memberikan kesimpulan yang telah diunggah secara elektronik;

Menimbang, selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan pada pokoknya sebagaimana telah terurai di atas;

3.1 DALAM PROVISI :

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam tuntutan provisinya pelawan mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Terlawan-I dan Terlawan-IV agar melakukan Penundaan Pelaksanaan Lelang tersebut pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2026 terhadap : obyek yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya, ditangguhkan / ditundakan sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

(3.1.1) Menimbang, bahwa erhadap tuntutan untuk memerintahkan Terlawan IV agar tidak melaksanakan lelang majelis hakim menilai tidak ada urgensinya serta relevansinya karena tidak ada keadaan yang mendesak dari segi hukum untuk dilakukan tindakan sementara berupa menunda dan atau tidak melaksanakan lelang atas objek sengketa , bahwa selain itu, tuntutan provisi Pelawan pada hakikatnya telah menyentuh substansi pokok perkara, yaitu keabsahan pembebanan Hak Tanggungan dan keabsahan lelang, sehingga tidak tepat untuk seluruhnya diputus sebagai tindakan sementara yang terpisah dari pokok perkara, sehingga atas tuntutan provisi Pelawan beralasan hukum untuk ditolak;

(3.2)DALAM EKSEPSI :

(3.2.1) Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawan selanjutnya Terlawan I dan Terlawan II, Terlawan IV dan Turut Terlawan telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

EKSEPSI TERLAWAN I

1. GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam perkara a quo karena Pelawan mendalilkan adanya hubungan hukum perikatan dengan Terlawan III yang kemudian tidak dibayarkan dengan Terlawan III sehingga ini adalah murni wanprestasi antara Pelawan dan Terlawan III dan tidak adanya hubungan hukum dengan Terlawan I. Pelawan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Terlawan I namun tidak menjelaskan dan mendalilkan secara klausul pasal dengan perbuatan mana yang dilakukan Terlawan I yang melawan hukum sehingga merugikan Pelawan, Pelawan tidak memiliki keterkaitan hubungan hukum apapun Bahwa terhadap gugatan Pelawan telah salah meletakkan alas hak dimana alas hak yang dicantumkan telah

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



berubah nomor sertifikat elektronik sehingga objek yang dipermasalahkan oleh Pelawan kabur dan akan dibuktikan dalam persidangan.

2. GUGATAN PELAWAN SALAH MENARIK PIHAK

Bahwa Pelawan dalam mengajukan gugatan telah terdapat kekeliruan pihak yang ditarik atau Error in Persona dikarenakan:

Pelawan salah menarik pihak dikarenakan dalam hal ini adanya hubungan hukum debitur dan kreditur dalam hal ini adalah PT. JAVA PETRO ENERGI dengan Terlawan II, Terlawan III adalah komisar dan penjamin sebagaimana dalam akta perjanjian kredit yang juga ikut serta dalam perjanjian dan menyetujui objek *a quo* dijadikan sebagai jaminan yang diagunkan sehingga akibat dan konsekuensi hukum ketika terjadi adanya wanprestasi maka Terlawan III turut bertanggung jawab;

3. GUGATAN PELAWAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Bahwa Gugatan Pelawan dalam hal ini kurang pihak. kurang pihak dalam perkara *a quo* yakni tidak menyertakan PT. JAVA PETRO ENERGI sebagai pihak Terlawan yang memiliki hubungan secara langsung dan runtutan peristiwa hukum antara Selain itu kurang pihak dalam hal ini yakni tidak menyertakan PT. JAVA PETRO ENERGI sebagai pihak Terlawan dengan Terlawan II dan Terlawan III. Selain itu Dalam perkara *a quo* Pelawan meminta adanya sita namun tidak menarik pihak Badan Pertanahan Nasional Surabaya I sebagai pihak yang merupakan instansi yang berwenang di bidang pertanahan

EKSEPSI TERLAWAN II:

1. Pelawan Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Dalam Mengajukan Gugatan Perlawanan *a Quo*

Bahwa Gugatan Perlawanan *a quo* diajukan oleh Pelawan pada intinya untuk membatalkan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap tanah Objek Perkara yang dilakukan oleh PT Properindo Gemilang Makmur selaku Kreditur pemegang Hak Tanggungan, sehingga Penggugat yang bukan lagi sebagai pemilik atas tanah Objek Perkara tidak mempunyai

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Perlawanan *a quo*;

2. GUGATAN SALAH PIHAK (*ERROR IN PERSONA*)

Bahwa Terlawan II tidak pernah menjadi pihak dalam transaksi jual beli tersebut dan tidak memiliki kewajiban hukum apapun kepada Pelawan. Oleh karena itu, ditariknya Terlawan II sebagai pihak dalam perkara *a quo* merupakan kekeliruan pihak (*error in persona*);

3. GUGATAN PELAWAN KABUR DAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa Pelawan tidak menguraikan secara jelas dan rinci perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Terlawan II. Bahwa Pelawan juga tidak menjelaskan unsur kesalahan, hubungan sebab akibat maupun kerugian yang secara langsung ditimbulkan oleh Terlawan II.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pelawan tidak cermat dalam menyusun *fundamentum petendi* dan tidak tepat dalam menyusun *rechtgrond*, maka mengakibatkan gugatan menjadi tidak jelas atau *obscuur*;

4. PELAWAN KELIRU MENARIK PIHAK SEBAGAI TERLAWAN

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pelawan telah keliru menarik Terlawan III dan mendalilkan bahwa Terlawan III menjaminkan asetnya kepada Terlawan II sehingga berdasarkan Putusan MA No. 601 K/Sip/1975 gugatan Perlawanan menjadi tidak tepat dan keliru dalam menarik pihak dalam perkara *a quo* oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan perlawanan Pelawan keliru menarik pihak;

5. GUGATAN PERLAWANAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)

Bahwa pihak yang ditarik menjadi Terlawan masih tidak lengkap karena Pelawan tidak menarik Notaris Dr. J. Andy Hartanto, S.H., M.H. Ir. M.MT, PT Java Petro Energi dan Notaris Santi Kusumawati, S.H., M.Kn karena ketiganya merupakan pihak yang juga berkepentingan dalam perkara *a quo* sehingga hal yang dipermasalahkan oleh Pelawan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

EKSEPSI TERLAWAN IV:

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Eksepsi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel):

Bahwa setelah dicermati dalam gugatannya, Pelawan tidak dapat menyebutkan tindakan mana yang dikategorikan sebagai tindakan yang merugikan Pelawan yang dilakukan Terlawan IV, kapan tindakan itu dilakukan oleh Terlawan IV, juga peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Terlawan IV. Bahwa karena dalil-dalil Pelawan tidak dapat secara pasti menyebutkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan IV dalam perkara a quo, juga peraturan perundang-undangan mana yang telah dilanggar oleh Terlawan IV, maka gugatan Pelawan menjadi tidak berdasar hukum dan mengada-ada, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menolaknya.

EKSEPSI TURUT TERLAWAN :

1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Bahwa dalam petitum Pelawan angka 6 halaman 7 meminta Majelis Hakim untuk memutuskan “ Memerintahkan Turut Terlawan untuk tidak melakukan dan/atau menghentikan segala macam pendaftaran peralihan hak atas tanah terhadap obyek sengketa a quo” Bahwa secara absolut Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh Pelawan, oleh sebab itu gugatan Pelawan harus ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo.

2. EKSEPSI EROR IN PERSONA TURUT TERLAWAN I

Bahwa PELAWAN keliru dalam menarik Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai pihak **TURUT TERLAWAN** dalam perkara a quo, karena dalam kapasitasnya bertindak, TURUT TERLAWAN tidak bertindak selaku pribadi, tetapi selaku pejabat dan/badan pemerintah yang berwenang untuk melaksanakan tugasnya bidang administrasi pertanahan, Bahwa tindakan administratif pejabat dan/badan pemerintah tidak dapat dikualifikasikan perbuatan melawan hukum “perdata” karena pejabat dan/badan tunduk pada rezim hukum publik, yang dalam perkara berkaitan tindakan administrasi, Bahwa mendudukkan seseorang sebagai Turut Tergugat (Turut Terlawan) dalam perkara perbuatan melawan hukum (PMH) adalah berkaitan dengan kedudukannya yang tidak melakukan suatu perbuatan, sehingga pada akhirnya Turut Tergugat (Turut

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Terlawan) tunduk pada isi putusan pengadilan, hal mana sejalan dengan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*" mengatakan bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam *petitum* hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim, dengan demikian, gugatan Pelawan mengandung cacat subjek hukum/eror in persona.

3. EKSEPSI GUGATAN PELAWAN OBSCUUR LIBEL/GUGATAN TIDAK JELAS/KABUR

Bahwa Pelawan mencampurkan Rezim Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara dimana Pelawan mendasarkan gugatannya pada dalil perbuatan melawan hukum (hubungan keperdataan antara Pelawan dengan Para Terlawan), namun dalam petitumnya justru memohon agar Turut Terlawan sebagai Pejabat Tata Usaha Negara diperintahkan untuk tidak melakukan peralihan objek sengketa, oleh karena adanya pencampuran rezim hukum tersebut menyebabkan dasar hukum gugatan terhadap Turut Terlawan menjadi tidak terang dan tidak konsisten.

(3.2.2) Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan IV dan Turut Terlawan majelis hakim akan mempertimbangkan secara sekaligus sebagai berikut:

1. EKSEPSI GUGATAN PERLAWANAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL):

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan perlawanan pelawan tidak jelas (obscuur libel) yang diajukan oleh Para Terlawan Turut Terlawan sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim mempertimbangkan bahwa setelah membaca dengan cermat surat gugatan perlawanan Pelawan majelis hakim berpendapat bahwa Pelawan telah dalam menyusun *fundamentum petendi* dan dalam menyusun *rechtgrond*, telah menguraikan hubungan hukum para pihak serta alasan-alasan yang dijadikan dasar tuntutan dengan jelas

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



selain itu materi yang dijadikan dasar pengajuan eksepsi oleh para terlawan maupun turut terlawan tersebut majelis hakim menilai adalah merupakan materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan lebih lanjut dalam pokok perkara dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Terlawan I, II, IV dan Turut Terlawan tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

2. **EKSEPSI GUGATAN PELAWAN SALAH MENARIK PIHAK(ERROR IN PERSONA) dan GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM):**

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut majelis hakim mempertimbangkan sekaligus bahwa *didalam posita gugatannya pelawan sudah cukup jelas menyebutkan hubungan hukum terkait obyek sengketa dengan Para Terlawan maupun Turut Terlawan dalam perkara aquo yaitu terkait proses lelang atas SHGB Nomor 08736 yang dianggap telah merugikan pelawan sedangkan terkait kebenaran dalil-dalil gugatannya hal tersebut merupakan materi pokok perkara demikian pula terkait terlawan maupun turut terlawan dalam perkara aquo adalah merupakan hak penggugat/pelawan untuk menentukan siapa saja pihak-pihak yang akan didudukkan /dijadikan sebagai pihak dalam gugatannya sebagai terlawan ataupun turut terlawan yang dianggap memiliki hubungan hukum dan dianggap telah merugikannya atas dasar hal tersebut maka eksepsi para tergugat tersebut beralasan untuk ditolak berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat III tersebut patut untuk ditolak ;*

3. **Eksepsi Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standi);**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat yang bukan lagi sebagai pemilik atas tanah Objek Perkara tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan Perlawanan *a quo terhadap eksepsi tersebut majelis hakim berpendapat bahwa hak gugat pelawan untuk mengajukan gugatan perlawanan tidak serta merta hilang meskipun menurut Terlawan II, pelawan bukan pemegang hak lagi atas obyek sengketa karena telah dialihkan, sepanjang pelawan mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya yang*

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



mana hal tersebut merupakan materi pokok perkara berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat II patut untuk ditolak;

4. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan yang menyatakan bahwa secara absolut Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa yang diajukan oleh Pelawan, bahwa sesuai ketentuan pasal 136 HIR maka terhadap eksepsi tersebut telah diputus oleh majelis hakim dalam putusan sela pada tanggal 22 Juli 2026, 2026 yang amarnya pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh para tergugat dan menyatakan pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini serta memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

(3.2.3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Para Terlawan dan Turut Terlawan tidak beralasan hukum oleh karena itu patut untuk ditolak seluruhnya;

(3.3) DALAM POKOK PERKARA :

(3.3.1) Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim lebih lanjut mempertimbangkan materi pokok perkara aquo majelis hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu terkait subyek hukum maupun obyek sengketa dalam perkara ini ;

(3.3.2) Menimbang, bahwa setelah membaca jawaban terlawan I yang pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap perkara dengan obyek sengketa berupa tanah dan bangunan SHGB No. 08736, Luas : 108 M2 dan SHGB No. 8837, Luas : 179 M2, yang terletak di Jl. Graha Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya telah diajukan oleh Pelawan dalam perkara perdata No.1113/Pdt.G/2025/PN.Sby, perkara perdata Nomor 200/Pdt.G/2026/PN.Sby serta perkara perdata Nomor 178/Pdt.Bth/2025/PN.Sby;

(3.3.3) Menimbang, bahwa setelah majelis hakim melakukan penelusuran melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perkara perkara tersebut diatas bahwa memang benar Pelawan (Intan Thamara) atas obyek yang sama yaitu tanah dan bangunan dengan SHGB No. 08736, Luas : 108 M2 dan SHGB No. 8837, Luas : 179 M2, yang terletak di Jl. Graha

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Family XA-57, Kel. Babatan, Kec. Wiyung-Kota Surabaya, Pelawan telah mengajukan sebanyak 4 (empat) kali gugatan yaitu 2 kali dalam bentuk gugatan dengan nomor perkara 1113/Pdt.G/2025/PN.Sby dan 200/Pdt.G/2026/PN.Sby keduanya diputus oleh majelis hakim dengan amar putusan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, kemudian Penggugat mengajukan gugatan perlawanan dengan nomor 178/Pdt.Bth/2025/PN.Sby (vide surat bukti P-3) dan telah diputus oleh majelis hakim dengan amar putusan menyatakan gugatan perlawanan pelawan dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan Pelawan tidak memiliki legal standby untuk mengajukan gugatan/perlawanan dan atas putusan pelawan mengajukan upaya hukum banding dan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan saat ini Penggugat/Pelawan mengajukan upaya hukum kasasi yang saat upaya hukum kasasi tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Agung RI namun Pelawan mengajukan gugatan perlawanan lagi dalam perkara ini;

(3.3.4) Meimbang, bahwa oleh karena pelawan dalam perkara aquo mengajukan perlawanan lagi atas obyek sengketa yang sama tetapi Pelawan melakukan penambahan atas subyek hukumnya yaitu dimasukkannya sdr. masih MIFDLOLLAH sebagai pihak Terlawan I namun atas pokok sengketanya masih sama yaitu terkait proses pelaksanaan lelang atas obyek jaminan kedua tanah tersebut diatas, sehingga majelis hakim menilai meskipun ada penambahan subyek hukum dalam perkara ini, perkara ini adalah sama dengan perkara terdahulu yang mana atas perkara terdahulu masih dalam proses pemeriksaan ditingkat kasasi dan belum diputus maka untuk menghindari adanya putusan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, majelis berpendapat bahwa gugatan perlawanan yang diajukan oleh pelawan dalam perkara aquo adalah masih terlalu dini / prematur dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka beralasan hukum gugatan perlawanan pelawan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

(3.3.5) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.3.6) Mengingat, pasal – pasal dalam HIR dan RV serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

4. MENGADILI :

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan ;

4.2 DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II, Terlawan IV dan Turut Terlawan;

4.3. DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 7 September 2026, oleh kami, Wiyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alex Adam Faisal, S.H., M.H. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 9 September 2026 dengan dibantu oleh Leny Muji Astuti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri pada hari itu juga kepada Kuasa Pelawan serta diberitahukan kepada Kuasa Terlawan I, Kuasa Terlawan II, Terlawan IV dan Kuasa Turut Tergugat II, dan tanpa hadirnya Terlawan III ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alex Adam Faisal, S.H., M.H.

Wiyanto, S.H., M.H.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby



Panitera Pengganti,

Leny Muji Astuti, S.H., M.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 318/Pdt.Bth/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 260.000,00
4. PNBP panggilan	Rp. 60.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);